

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1298/2531

บริษัท ธนาคารศรีนคร จำกัด

โจทก์

นางบุญเรือน คุ่มลำไย หรือ นางสินี

นาถ คุ่มลำไย

จำเลย

นางบุญเรือนหรือสินีนาถ คุ่มลำไย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยเจรจาขอประนอมหนี้กับโจทก์ได้แล้ว
จึงมีความประสงค์ขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องว่า ไม่คัดค้าน (อันดับ 87)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระหนี้จำนวน 1,400,000 บาทแก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2519 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์
ชำระหนี้แทนบริษัทเอม.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นต้นไป มีกำหนด 5 ปีและ
ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ หากจำเลยไม่ชำระให้บังคับทรัพย์สินที่จำนอง เมื่อได้เงินสดไม่พอชำระหนี้ให้
โจทก์ ก็ให้บังคับเอากับทรัพย์สินอื่นจนกว่าจะครบ

จำเลยฎีกา (อันดับ 78)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดี

(เสงี่ยม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ